主題精選：不動產證券化條例 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不動產之法律定義
發布日期: 2026-04-28
內文
「不動產」因各法規範目的不同，其對不動產之界定範圍並不完全一致。民法著重於物權客體
之基本劃分，國有財產法重在國家財產之管理分類，不動產經紀業管理條例偏重交易客體之掌
握，不動產估價法制則著眼於估價標的與權利價值之評估，不動產證券化條例更基於金融工具
運作需要，而擴大不動產之範圍：
• 一、相關法規之定義
• (一) 民法 稱不動產者，謂土地及其定著物。不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之部
分(民法§66)。此為我國不動產概念之基本定義，係以「土地」與「定著物」作為不動產之核
心範圍。
• (二) 國有財產法 不動產，指土地及其改良物暨天然資源。而土地及改良物，其定義依土地法
之有關規定(國產§3)。所稱天然資源，係指原始森林、天然氣、地熱、溫泉、水資源、地下資
源及海底資源等(國有財產法施行細則§4)。可見國有財產法上之不動產概念，較民法更為廣
泛，並考量天然資源攸關國計民生，具公益性，不宜被私人壟斷，而將其納入不動產範圍。
• (三) 不動產經紀業管理條例 不動產，指土地、土地定著物或房屋及其可移轉之權利；房屋指
成屋、預售屋及其可移轉之權利(經紀§4)。本條例係以不動產交易管理為目的，因此除物之本
體外，亦將可移轉之權利一併納入規範，例如設定地上權房屋之使用權等。
• (四) 不動產估價師法 不動產估價師受委託人之委託，辦理土地、建築改良物、農作改良物及
其權利之估價業務。其中，權利估價，包括地上權、典權、永佃權、農育權、不動產役權、耕
作權、抵押權、租賃權、市地重劃、容積移轉及都市更新權利變換之估價(不動產估價技術規
則§114)。由此可知，估價法制上之不動產概念，除物之本體外，亦及於附隨其上之各類財產
權利。
• (五) 不動產證券化條例 不動產，指土地、建築改良物、道路、橋樑、隧道、軌道、碼頭、停
車場與其他具經濟價值之土地定著物及所依附之設施，但以該設施與土地及其定著物分離即無

法單獨創造價值，土地及其定著物之價值亦因而減損者為限(證券§4)。此一定義係基於不動產
金融化、收益化之制度目的，故其範圍較一般民法上之不動產概念更為擴張。
• 二、民法與土地法之比較
• (一) 意義 土地法並未如民法一般，直接以「不動產」作成統一性定義，而係分別就「土地」
與「土地改良物」加以規範。土地法體系下之規範重心，不在抽象之不動產概念，而在以土地
為核心，並將附著於土地上、足以增益土地利用價值之改良物納入規範範圍。
• (二) 定著物及建築改良物 土地法的建築改良物，與民法所稱之定著物，係非土地之構成部
分，繼續附著於土地，不易移動其位置，而獨立地達一定經濟上使用目的之物，兩者應可視為
同義(參陳立夫，2011，土地法研究(二)，新學林，第11頁)。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下